



Nr. 112 Kabinettsitzung vom 16. Juni 1919, 16 Uhr, Weimar, Schloß

R 43 I/1349 , S. 561-565

Anwesend: Scheidemann, Dernburg, Preuß, Wissell, Bauer, Schmidt, Noske, Bell, Gothein, David, Erzberger, Reinhardt; UStS Albert, v. Langwerth; Pressechef Rauscher; Botschafter Graf Bernstorff; Gesandter Nadolny, Naumann; Protokoll: GehRegR Brecht.

Beginn: 16:00

Ort: Weimar, Schloß

[Tagesordnung]

1. *[Entlassungsgelder für Freiwilligentruppen]*
2. *[Behandlung der Lazarettinsassen]*
3. *[Beförderungen von ehemaligen Offizieren der Schutztruppe]*
4. *[Normen für den Kraftfahrzeugbau]*
5. *[Höchstpreise für Häute, Felle und Leder]*
6. *[Kompetenzen des Reichsministers der Finanzen]*
7. *[Brennstoffhöchstpreise]*
8. *[Vorbehalt für Militärpersonen bezüglich der verfassungsmäßigen Grundrechte]*
9. *[Zuständigkeit für die Verhängung des Belagerungszustandes]*
10. *[Verhandlungen über das Reichswehrgesetz]*
11. *[Parlamentarischer Kommissar im preußischen Kriegsministerium]*
12. *[Beschwerde über Reichskommissar Stahl]*
13. *[Abtransport von Eisenbahnmaterial aus den einer Besetzung ausgesetzten Gebieten]*

1. [Entlassungsgelder für Freiwilligentruppen]

Die Frage der Zubilligung von Entlassungsgeldern an die Freiwilligentruppen (Protokoll vom 14. Juni Nr. 3) wird nochmals vertagt, da die Verhandlungen der beteiligten Minister noch nicht zu einem Ergebnis geführt haben ¹.

2. [Behandlung der Lazarettinsassen]

Zur Frage der Behandlung der Lazarettinsassen (Protokoll vom 11. Juni Nr. 4) haben die Verhandlungen ergeben, daß den Lazarettinsassen die Reichswehrzulage voll gewährt werden soll, daß ihnen ein gewisser Urlaub unter Fortzahlung der Gebühren eingeräumt und erweiterte Zugeständnisse über die Benutzung der zweiten Wagenklasse gemacht werden sollen. Das Kabinett erklärt sich einverstanden. Die Zugeständnisse sollen in der Presse veröffentlicht werden ².

3. [Beförderungen von ehemaligen Offizieren der Schutztruppe]

Das Kabinett erklärt sich mit dem Schreiben des Reichskolonialministers vom 2. Juni 1919 [...] im Falle der Zustimmung des Reichsfinanzministers, der sich seine Erklärung noch vorbehält, einverstanden ³.

4. [Normen für den Kraftfahrzeugbau]

Der vom Reichswirtschaftsministerium vorgelegte Entwurf einer Verordnung über den Gebrauch von Normen für den Kraftfahrzeugbau wird genehmigt ⁴. Reichsminister Preuß nimmt die Federführung für das Reichsministerium des Innern in Anspruch. Das Kabinett beschließt, daß die Ausführungsbestimmungen vom Reichsministerium des Innern in Verbindung mit dem Reichswirtschaftsministerium und dem Reichsschatzministerium erlassen werden sollen.

¹ Das RKab. beriet auf seiner Sitzung am 5.7.1919 (R 43 I/1350, S. 61-63, hier: S. 62) das Offiziersentschädigungsgesetz (unter P. 3) und das Kapitulantenentschädigungsgesetz (unter P. 4). Das Offiziersentschädigungsgesetz vom 13.9.1919 (RGBl. 1919, S. 1654) sah für verabschiedete Offiziere mindestens die Gebühren vor, die sie in dem alten Heer im Falle einer vorübergehenden Beurlaubung erhalten hätten, und deren Laufzeit sich nach den jeweiligen Dienstjahren richtete. Das Kapitulantenentschädigungsgesetz vom 13.9.1919 (RGBl. 1919, S. 1659) bestimmte eine Mindestentschädigungssumme von 1 000 Mark als einmalige Abfindung für ausgeschiedene Kapitulanten. Für die übrigen ausscheidenden Soldaten blieb weiterhin im wesentlichen das Gesetz über die Versorgung der Personen der Unterklasse des Reichsheeres, der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen vom 31.5.1906 (RGBl. 1906, S. 593) in Kraft.

² Die Bestimmungen über Gebühren und Urlaub für Lazarettkranke vom 26.6.1919 wurden im Armee-Verordnungsblatt, 53. Jg., Nr. 59 vom 28.6.1919 unter der Nr. 953 veröffentlicht. Sie entsprachen in jeder Hinsicht den Beschlüssen der Chefkonferenz vom 7.6.1919 in RFMin. (R 43 I/705, Bl. 174 f., vgl. Dok. Nr. 110, Anm. 5).

³ In seinem Schreiben vom 2.6.1919 an das RKab. wies der RKolonialM darauf hin, daß die Kommandeure der Schutztruppen während des Weltkrieges nicht in der Lage gewesen seien, Offiziersanwärter des Beurlaubtenstandes zur Beförderung zu Offizieren vorzuschlagen, da die Verbindung zur Heimat fehlte. Da bei einer vorhandenen regelmäßigen Postverbindung zwischen dem Reich und den Kolonien alle Offiziersanwärter mit Sicherheit befördert worden wären, sei es notwendig, die Beförderungen nachträglich auszusprechen. Die Reichsfinanzverwaltung habe sich bereits in einem Schreiben vom 23.12.1917 damit einverstanden erklärt (R 43 I/1349, S. 567 f.). Der RFM erhob in einem Schreiben vom 2.6.1919 grundsätzlich keinen Widerspruch; Bedenken bestünden lediglich hinsichtlich der nachzuzahlenden Gebühren; eine endgültige Stellungnahme behalte sich der RFM vor, bis die genaue Anzahl der zu Befördernden bekannt sei (R 43 I/682, Bl. 106). In einem weiteren Schreiben vom 23.8.1919 teilte der RFM dem RKolonialM mit, er sei mit der beabsichtigten Regelung einverstanden unter der Voraussetzung, daß die Zahl der nachträglich beförderten Kolonialoffiziere nicht wesentlich über 120 läge; die Nachzahlung der Gebühren gestand er für den Zeitraum zu, der mit dem Monat der Gefangennahme begann (R 43 I/682, Bl. 149).

⁴ Mit der Begründung, der gegenwärtige Augenblick sei für die Einführung gesetzlicher Normen für den Kfzbau besonders günstig, da die Umstellung auf die Friedenswirtschaft ohnehin eine erhebliche Veränderung in den Fabrikanlagen notwendig mache, wurde der VOEntw. über den Gebrauch von Normen für den Kfzbau dem RKab. vorgelegt (R 43 I/1349, S. 569-573). Aus Gründen, die den Akten nicht zu entnehmen sind, wurde die VO jedoch nicht in Kraft gesetzt.

5. [Höchstpreise für Häute, Felle und Leder]

Der im Reichswirtschaftsministerium ausgearbeitete Entwurf einer Verordnung, betreffend Höchstpreise für Häute, Felle und Leder hatte im Umlauf im allgemeinen Zustimmung gefunden; das Reichsfinanzministerium und das Reichsschatzministerium hatten jedoch nachträglich gewünscht, daß im § 5 die Berechtigung, Ausnahmen von den Vorschriften der Verordnung zu gestatten, an die Genehmigung des Reichsschatzministeriums geknüpft werde. Auf den Widerspruch des *Reichswirtschaftsministers* wird der Entwurf unverändert angenommen⁵.

6. [Kompetenzen des Reichsministers der Finanzen]

Der *Reichsminister der Finanzen* gibt im Anschluß hieran folgende Erklärung zu Protokoll: Er müsse grundsätzlich darauf bestehen, daß der Reichsminister der Finanzen ebenso, wie dies früher der Fall war, bei allen Bewilligungen, welche die Reichskasse in der Einnahme oder in der Ausgabe berühren, rechtzeitig zugezogen werde.

7. [Brennstoffhöchstpreise]

Der vom Reichswirtschaftsministerium vorgelegte Entwurf einer Bekanntmachung über Brennstoffhöchstpreise wird genehmigt⁶.

Im Verlauf der Aussprache hierüber wird beschlossen: Reichsarbeitsministerium, Reichswirtschaftsministerium, Reichsfinanzministerium und Reichsernährungsministerium sollen in Verbindung mit den ferner in Frage kommenden Stellen prüfen, ob nicht durch eine Verbilligung der Lebensmittel eine Senkung der Löhne erzielt werden kann. Der *Reichsarbeitsminister* übernimmt es, zu den Beratungen einzuladen⁷.

⁵ Der VOEntw. betr. Erhebung eines durch Änderung der Grundpreise für Häute, Felle und Leder sich ergebenden Zwischengewinns gehörte zu den dirigistischen Maßnahmen des RWiMin. und sollte bewirken, daß der erhebliche Gewinn von Lederindustrie und -handel, der auf Grund der vom RWiMin. am 1.5.1919 erlassenen Bekanntmachung betr. die Erhöhung der Lederhöchstpreise entstanden war, ausgeglichen wurde. Dem VOEntw. zufolge sollte ein Teil des Gewinns zugunsten des Reichs eingezogen werden, um ihn, wie es in der Begründung heißt, „der Allgemeinheit zufließen zu lassen.“ (R 43 I/1126, Bl. 96-98). Der VOEntw. wurde bereits am 8.5.1919 vom RWiMin dem RMinPräs. zugeleitet und auf dem Wege des Umlaufs vom RKab. gebilligt, doch machte eine geringfügige Abänderung durch das RWiMin., die die Höhe des an das Reich abzuführenden Gewinnanteils anbetraf, eine neuerliche Beratung notwendig (Schreiben des RWiMin an die Rkei vom 19.5.1919 in: R 43 I/1126, Bl. 132). Insofern war der Einspruch des RSchM und des RFM vom 22.5.1919 gegen den im Protokoll erwähnten § 5 (R 43 I/1126, Bl. 135) unzulässig, da er, wie der RWiMin in einem Schreiben an den UStSRkei vom 3.6.1919 feststellte, Bestandteil des bereits vom RKab. gebilligten VOEntw. war (R 43 I/1126, Bl. 163). Die VO wurde unverändert am 30.10.1919 verkündet und in Kraft gesetzt (RGBl. 1919, S. 1837).

⁶ Der Entwurf einer Bekanntmachung über Brennstoffhöchstpreise bezog sich lediglich auf das Rheinisch-Westfälische Kohlen-syndikat und die außerhalb des Syndikats stehenden Besitzer der im Ruhrgebiet liegenden Steinkohlenbergwerke des Oberberg-amsbezirks Dortmund; es wurde eine Preiserhöhung von 5 M pro t Rohkohle zugestanden (R 43 I/1349, S. 577-587). Es war normalerweise nicht üblich, Genehmigungen zu Preiserhöhungen auf dem Weg über das RGBl. zu erteilen; wie der monatliche Wirtschaftsbericht des RWiMin. Nr. 4 vom 26.6.1919 für den Zeitraum vom 16. 5. bis zum 15.6.1919 ausweist, waren zur gleichen Zeit auch für die anderen Bergbauggebiete Preiserhöhungen zwischen 5 und 6 M genehmigt worden (Nachl. Suire, Nr. 57); in seinem Begleitschreiben zur Kabinettsvorlage vom 14.6.1919 erklärte RWiMin Wissell jedoch, dieser Weg sei notwendig, da das Rheinisch-Westfälische Kohlen-syndikat Preiserhöhungen plane, die bereits am 16.6.1919 in Kraft treten sollten (R 43 I/1126, Bl. 238-2144). Die Bekanntmachung wurde noch am 16.6.1919 mit rückwirkender Geltung vom 15.6.1919 verkündet (RGBl. 1919, S. 519).

⁷ Handschr. Anmerkung von der Hand des GehRegR Brecht: „Inzw. überholt durch Kab[inetts]beschl[uß] vom 26. Juni.“ Laut Kabinetsprotokoll vom 26.6.1919 wurde unter P. 1 beschlossen, am Nachmittag des gleichen Tages im RFMin. eine Sitzung der beteiligten Ressorts einzuberufen, auf der die Frage der Lieferung billiger Nahrungsmittel mit Zuschüssen aus Reichs- und Staatsmitteln „möglichst abschließend besprochen werden soll“ (R 43 I/1349, S. 561-565, hier: S. 563). Das Protokoll dieser Sitzung oder Hinweise auf deren Ergebnisse sind in den Akten der Rkei nicht auffindbar.

8. [Vorbehalt für Militärpersonen bezüglich der verfassungsmäßigen Grundrechte]

Kriegsminister Reinhardt beantragt, im Hinblick auf Militärpersonen einen Vorbehalt in die Verfassung zu den Bestimmungen über die Grundrechte aufzunehmen (Anlage)⁸. Das Kabinett beschließt nach kurzer Aussprache, eine besondere Bestimmung in die Verfassung darüber nicht aufzunehmen. Der *Reichsminister des Innern* übernimmt es jedoch, eine Erklärung des Inhalts abzugeben, daß die aus der besonderen Natur des Beamten- und Militärverhältnisses sich ergebenden notwendigen Beschränkungen der staatsbürgerlichen Rechte der besonderen Regelung bei der Regelung des Beamten- und Militärverhältnisses vorbehalten werde.

9. [Zuständigkeit für die Verhängung des Belagerungszustandes]

Kriegsminister Reinhardt weist darauf hin, daß nach Erlaß der neuen Reichsverfassung der Reichspräsident sich bei der Durchführung des Belagerungszustandes nicht mehr auf das preußische Gesetz von 1851 stützen könne, sondern bis zum Erlaß eines Ausführungsgesetzes die Einzelheiten selbst anordnen müsse. Das Kabinett hält es für möglich, vorübergehend mit diesem Rechtszustand auszukommen. Es wird beschlossen: Das Reichsministerium des Innern soll das Ausführungsgesetz unverzüglich vorbereiten, aber erst nach Annahme der Reichsverfassung einbringen⁹.

⁸ Der Einspruch des PrKriegsM galt dem Verfassungsentw. in der Form, wie sie nach der 2. Beratung im Verfassungsausschuß der NatVers vorlag (Nat Vers-Drucks. Bd. 336, Nr. 391). Danach umfaßte der Grundrechtskatalog die Art. 28–40; Art. 28, auf den Reinhardt sich bezog, lautete in der Fassung: „Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleichberechtigt. Alle öffentlichrechtlichen Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind zu beseitigen; ihre Wiederherstellung durch Gesetz oder Verwaltung ist verfassungswidrig.“ In dem Schreiben des PrKriegsMin. an die RReg. vom 11.6.1919 führt Reinhardt dazu u. a. aus: „Die nach dem Verfassungsentwurf [...] gewährleisteten Grundrechte der Person würden mangels einer Einschränkung auch für Heeresangehörige volle Geltung haben. Mit Rücksicht auf die Erhaltung der Manneszucht und auf die dem Heer gestellten Aufgaben sowie im Hinblick auf den von der RReg. aufgestellten Grundsatz, daß im Heer keine Politik getrieben werden soll, werden sich jedoch gewisse Einschränkungen jener Bestimmungen nicht vermeiden lassen.“ Zur Aufnahme in die Verfassung schlug Reinhardt folgenden Text vor: „Inwieweit diese Vorschriften über die Grundrechte der Person für Heeresangehörige zur Erhaltung der Manneszucht und zur Erfüllung der dem Heere gestellten Aufgaben einer Einschränkung bedürfen, wird durch Reichsgesetz bestimmt.“ (R 43 I/1349, S. 589). Während der 41. Sitzung des Verfassungsausschusses am 17.6.1919 erklärte RM Preuß, in den Grundrechtskatalog der Verfassung müßten auch Bestimmungen über die Grundpflichten aufgenommen werden; in dem Zusammenhang wies er darauf hin, daß auf diese Weise auch die verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten der Militärs hinreichend berücksichtigt werden könnten, während sonst die Militärgesetzgebung auf verfassungsmäßige Schwierigkeiten stoßen könnte (NatVers-Drucks. Bd. 336, Nr. 391, S. 504). Der Verfassungsausschuß nahm die Erklärung lediglich zur Kenntnis; jedoch wurde auf Antrag des Abg. Beyerle (BVP) ein Grundpflichtenartikel in den Entwurf aufgenommen, dem als Abs. 2 auf Antrag von Preuß der Passus folgte: „Die militärische Dienstpflicht richtet sich nach den Bestimmungen des Reichswehrgesetzes. Dieses bestimmt auch, wie weit für Heeresangehörige zur Erhaltung der Manneszucht und zur Erfüllung der Aufgaben des Heeres einzelne Grundrechte einzuschränken sind.“ Die so formulierte Fassung fand sich im Verfassungsentw. des Verfassungsausschusses, wie er am 18.6.1919 der NatVers zur 2. Lesung überreicht wurde, in Art. 130 (NatVers Bd. 336, Drucks. Nr. 391, S. 12). In der endgültigen Fassung der WRV findet sich der Passus, etwas unformuliert, aber inhaltlich nicht verändert, in Art. 133 Abs. 2. Das vorgesehene Reichswehrgesetz wurde am 23.3.1921 erlassen (RGBl. 1921, S. 329); die in §§ 36 und 37 festgelegten Einschränkungen der Grundrechte für Militärs betrafen die politische Betätigung, das Wahl- und Stimmrecht, die Teilnahme an Versammlungen und Vereinen sowie das Halten von Zeitungen.

⁹ Das Gesetz über den Belagerungszustand vom 4.6.1851 (Pr. Gesetzessammlung 1851, S. 451) bestimmte das Recht des StMin. zur Verhängung des Belagerungszustandes; „in dringenden Fällen“ konnte auch der jeweilige „oberste Militärbefehlshaber“ den Belagerungszustand verhängen (§ 2). In der alten RV ging das Recht zur Verhängung des Belagerungszustandes prinzipiell auf den Kaiser über, konnte aber weiterhin auch von den örtlichen Militärbefehlshabern wahrgenommen werden (Art. 68). Zur Frage des Rechts des RPräs. zur Verhängung des Belagerungszustandes vor dem Inkrafttreten der WRV siehe Dok. Nr. 60. Das vom RKab. vorgesehene und in Art. 48 Abs. 5 WRV angekündigte Ausführungsgesetz wurde nie erlassen.

10. [Verhandlungen über das Reichswehrgesetz]

Kriegsminister Reinhardt trägt das Ergebnis der zwischen Vertretern von Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden geführten Verhandlungen über das Reichswehrgesetz vor (Anlage)¹⁰. Das Kabinett stimmt den Ziffern 1 bis 13 zu; doch soll in Ziffer 2 Abs. 2 der zweite Satz gestrichen und dafür in Ziffer 7 hinter den zweiten Satz „namentlich auch hinsichtlich der in Ziffer 2 Abs. 2 bezeichneten Angelegenheiten“ eingefügt werden. Die besonderen Vorbehalte der einzelnen Staaten werden vom Kabinett dagegen nicht angenommen.

Reichsminister Preuß bittet, in Ziffer 3 den Ausdruck „landfremde“ Truppen zu vermeiden.

11. [Parlamentarischer Kommissar im preußischen Kriegsministerium]

Das Kabinett stimmt der Bestellung des Abgeordneten Grzesinski zum parlamentarischen Kommissar im Kriegsministerium zu¹¹.

12. [Beschwerde über Reichskommissar Stahl]

Reichsminister Gothein beschwert sich über den Abgeordneten Stahl, der den vom Reichsschatzministerium angeordneten Abtransport von Metallen aus den Spandauer Staatsbetrieben als Reichskommissar verhindere. Ein Telegramm an Stahl wird aufgesetzt, in dem zugleich neue Aussprache zwecks Erweiterung der Betriebe vorgeschlagen wird¹².

13. [Abtransport von Eisenbahnmaterial aus den einer Besetzung ausgesetzten Gebieten]

Reichsminister *Graf Rantzau* hatte den Abtransport von rollendem Eisenbahnmaterial aus den einer Besetzung ausgesetzten Gebieten angeregt¹³. Im Interesse der Ernährung und um eine Beunruhigung der Bevölkerung zu vermeiden, ist davon abgesehen worden. Das Kabinett ist damit einverstanden.

¹⁰ Siehe Dok. Nr. 106. Am 17.6.1919 übersandte der PrKriegsM den an den Beratungen beteiligten Ländervertretern ein Schreiben, in dem es heißt: „Die RReg. hat sich mit der zwischen den von Vertretern von Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden getroffenen Vereinbarung in der anliegenden Fassung einverstanden erklärt und zugesagt, der NatVers ein in diesem Sinn abgefaßtes Reichswehrgesetz vorzuschlagen.“ (R 43 I/609, in R 43 I/609 nicht auffindbar).

¹¹ Als Nachfolger des parlamentarischen UStS Paul Göhre, der UStS im PrStMin. geworden war, wurde Albert Grzesinski (MSPD), Mitglied der pr. Landesversammlung und Stadtverordnetenvorsteher in Kassel, am 16.6.1919 vom PrStMin. zum UStS im PrKriegsMin. ernannt; sein Amt trat er am 20.6.1919 an (Grzesinski, Albert: Im Kampf um die dt. Republik, unveröffentlichtes Manuskript, S. 84, in: Kl. Erw. Nr. 144).

¹² Der Abg. der NatVers Emil Stahl (MSPD) war Bürgermeister von Spandau und RKom. für die Spandauer Reichsbetriebe. Einem Schreiben zufolge, das er am 28.5.1919 der Rkei übersandt hatte, scheinen zwischen dem RSchMin. und Stahl erhebliche Differenzen bestanden zu haben; das geht aus dem Satz hervor: „Nach meiner Überzeugung kann ich es nicht weiter verantworten, daß von bestimmter Seite alles getan wird, um die jetzigen Reichsbetriebe nicht in dem Sinne auszubauen, wie es die Absicht der Regierung [...] war.“ Neben den Worten „von bestimmter Seite“ steht in der Handschrift Brechts: „Schatzamt?“ (R 43 I/720, Bl. 72). Über die von Gothein geführte Beschwerde vor dem RKab. ist in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln; doch wurde die Kontroverse wieder lebendig, als am 21. und 22.10.1919 die Frage der Militärwerkstätten in der NatVers diskutiert wurde. Gothein erklärte vor dem Plenum: „Ich hatte zu jener Zeit, als es sich darum handelte, für den Fall des Scheiterns der Friedensverhandlungen möglichst rasch Lebensmittel nach Deutschland zu schaffen, von Spandau Metalle, die dort für den Weiterbetrieb des Werkes nicht benötigt wurden, und Eisen, das für die Erzeugung von dort herzustellenden Friedensartikeln nicht benötigt wurde, durch ein Konsortium verkauft. Der Abtransport dieser Metalle wurde gegen meine Anordnung von der Arbeiterorganisation inhibiert; wie ich annehme, unter der Führung des Herrn Kollegen Stahl [...] Er motivierte das damit, daß dort Metalle und Maschinen verschoben worden seien, welche zu ganz niedrigen Preisen abtransportiert worden seien. Diese Anzeige hatte er aber nicht mir gemacht, sondern mehrere Wochen vorher, ehe er mir in einer Unterredung mitteilte, an den Herrn RWiM, der mir ebenfalls davon keine Kenntnis gegeben hatte.“ (NatVers Bd. 330, S. 3313). Aus der Antwort des Abg. Stahl geht hervor, daß es sich um ein Mißverständnis gehandelt habe (ebd., S. 3338 f.).

¹³ In den Akten der Rkei, des AA und im Nachl. Brockdorff-Rantzau ist zu der Anregung des RAM nichts zu ermitteln.

Zitierhinweis

Nr. 112 Kabinettsitzung vom 16. Juni 1919, 16 Uhr, Weimar, Schloß in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 464–469 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D112>